



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 198/22

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

תובעת

גואטה גילה
באמצעות ב"כ: עו"ד גילה גואטה
רח' הגילה 11, נתניה

נגד

נתבע

גרבלי אהרן
באמצעות ב"כ: עו"ד רפפורט אילן
רח' ריב"ל 7, תל אביב

פסק דין

לפני בקשת הנתבע לסלק את התביעה דן על הסף מחמת קיומו של מעשה בית דין.

רקע וטענות הצדדים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב הגילה 11, נתניה, הידוע כחלקה 228 בגוש 8253 (להלן: "**הבית**"). הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים אולם אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה. התובעת היא בעלים של דירה בבית (להלן: "**דירת התובעת**"). הנתבע הוא מי שהיה חבר נציגות הבית בעת הרלוונטית. יריבותם של הצדדים אינה חדשה ובין הצדדים התנהלו מספר הליכים (198/15, 143/16, 227/21), נוסף להליכים רבים אחרים בין התובעת לבין הנציגות שאין זה המקום לפרטם.
2. לטענת התובעת הנתבע בכובעו כחבר נציגות התרשל והפר חובות חקוקות כלפיה בעת ביצוע גבית מסי ועד הבית בתקופה שבין שנת 2011 לבין שנת 2016. לטענתה, היה על הנתבע לפנות ישירות לתובעת בדרישה לתשלום מסי ועד הבית עבור דירתה, הנתבע לא עשה כן, אלא דרש את מיסי ועד הבית מהקבלן שבנה את הבית (להלן: "**הקבלן**"). בעקבות זאת נוהל הליך משפטי בין הנציגות לבין התובעת והקבלן שבסיומו חויבה התובעת בפסק דין בתשלום מסי ועד בית. בשל כך, נגרמו לה, לטענתה, נזקים בסך של 70,000 ש"ח.
3. הנתבע טען מנגד, בתמצית, כי הטענות, העילות והפלוגות נושא התביעה, נדונו והוכרעו כבר בפסקי דין שניתנו על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל בתיק שמספרו 200/16 (**נציגות הבית המשותף רח' הגילה 11, נתניה נ' גילה גואטה ואח'**, נבו 8.1.2019) (להלן: "**תיק 200/16**") ובתיק שמספרו 143/16 (**גילה גואטה נ' גרבלי ואח'**, נבו 30.5.2019) (להלן: "**תיק**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 198/22

מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין

143/16). פסקי הדין שניתנו בתיקים אלו הם פסקי דין חלוטים, ולפיכך התובעת מנועה מלהעלות שוב את אותן טענות שנדונו והוכרעו בהם מכוח דוקטרינת מעשה בית דין. נטען כי בתביעה שהגישה התובעת בתיק 143/16 נדחו כל טענות התובעת בדבר התנהלות רשלנית ולקויה של חברי הנציגות שנתבעו באופן אישי במסגרת הליך זה, לרבות הנתבע, ולפיכך התובעת מושתקת מלהעלות את טענותיה נגד הנתבע שוב.

4. עוד נטען כי בתיק 200/16 הנציגות עתרה בתביעה אל המפקחת על רישום מקרקעין כדי שתפסוק מי חייב לשלם את דמי ועד הבית עבור דירת התובעת בתקופת התביעה, האם הקבלן או התובעת, על רקע מחלוקת שנפלה בין התובעת לקבלן לעניין החובה לשלם מסי ועד בית בתקופה הרלוונטית. לשיטת הנציגות ההליך שבו נקטה הוא סביר ולגיטימי שכן כל רצונה הוא בתשלום רציף של מסי ועד הבית, זאת בין שחובת התשלום מוטלת על הקבלן ובין שחובת התשלום מוטלת על התובעת. המפקחת פסקה בתיק 200/16 כי התובעת חבה בתשלום מסי ועד הבית ולפיכך אין כל הגיון בטענותיה עתה שלפיהן הנתבע מנע ממנה מלשלם את מסי ועד הבית. עוד נטען כי תביעה זו, על רקע הליכים רבים שאותם מנהלת התובעת נגד הנציגות ומי מיחידיה, איננו הליך המוגש בידיים נקיות ובתום לב, אלא חלק ממסע נקם של התובעת נגדם שהחל רק בעקבות מילוי חובתם כחברי נציגות לדאוג לגביה תקינה של מסי הועד.

5. בתשובה לכך טענה התובעת, בתמצית, כי הכלל בדבר מעשה בית דין לא חל על תביעתה משזו הפעם הראשונה שבו מעלה התובעת טענות כלפי הנתבע להתרשלות ולהפרת חובה חקוקה בדרך גבית מסי הועד.

6. יצוין כי התביעה הוגשה במקור בבית משפט השלום בנתניה (ת"א 55569-10-21) והועברה לדיון בפניי ביום 23.6.2022, על פי החלטת כב' השופט א' ברנד שמצא כי העניין נושא התביעה מצוי בסמכותו העניינית והייחודית של המפקח על רישום המקרקעין. יצוין כי כב' השופט ברנד קבע בהחלטתו כי חרף הלבוש הנזיקי אותה עוטה התביעה: "**ברור כי יסודה, ליבתה והעניין בו היא עוסקת הוא נושא גביית התשלומים להחזקת הבית על ידי יו"ר נציגות הבית המשותף, דהיינו - סכסוך על פי סעיף 58 לחוק**".

7. משמצא כב' השופט ברנד כי התביעה אינה מצויה בתחום סמכותו העניינית, לא נדרש בית המשפט השלום לטענת "מעשה בית דין" שהעלה הנתבע וקבע כי טענה זו תדון בפני הערכאה המוסמכת.

8. לאור לשונו הברורה של סעיף 79 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 הקובע כי: "**(ב) בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור, לא יעבירו עוד**" (ההדגשה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 198/22

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינה במקור, הרי שמשעה שהתיק הועבר לטיפול אדון בו, וזאת בלי שיהא בכך משום נקיטת עמדה ביחס לסמכותי העניינית לדון בתביעה מסוג זה.

9. ביום 17.1.2023 נערך דיון לפני בבקשת הנתבע ונשמעו טענות הצדדים בהרחבה ועתה הגיעה העת להכריע בבקשה.

דיון והכרעה:

10. בפסיקה נקבע כי לא בנקל יסלק בית המשפט תובענה על הסף שכן - סילוק תובענה על הסף - בין בדרך של מחיקה ובין בדרך של דחייה - הוא אמצעי שאינו ננקט כדבר של מה בכך, ובדרך כלל יעדיף בית-המשפט, במידת האפשר, שלא לנקוט את האמצעי הדרסטי של שליחת התובע מעל פניו בטרם דיון ענייני בתובענה (ראו למשל: ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב-יפו פ"ד מב(2) 668, 671; ע"א 2452/01 דרור אורן, עו"ד נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ פ"ד נח(1) 577).

11. כב' הנשיא (כתוארו אז) א' גורן בספרו סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה אחת עשרה) (2013) בעמ' 376 קובע: "הנחייה כללית, שיש לראות בה את המדיניות השיפוטית הרצויה היא כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף "הן בגדר אמצעים, הננקטים בלידת ברירה" די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה, יזכה התובע בסעד שהוא מבקש כדי שהתביעה לא תמחק באיבה" (ר' גם ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין פ"ד מב(2) 668).

12. במקרה דנן ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכל החומר שהונח לפני, שוכנעתי כי עניינינו נופל תחת החריג לכלל האמור, ואין אפילו אפשרות קלושה כי התובעת תזכה בסעדים המבוקשים על ידה. להלן נימוקיי.

13. הכלל בדבר מעשה בית דין הוא דוקטרינה המשתיקה בעל דין שכבר ניתן לו יומו בבית המשפט ושעניינו הוכרע מלחדש את נושאי ההתדיינות פעם נוספת. לדוקטרינה זו תכליות שונות, ביניהן, מניעת הטרדה של בעל הדין שכנגד, מניעת חשש מהכרעות סותרות, מניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי, שמירה על האינטרס הציבורי במשאביו המוגבלים של בית המשפט, כיבוד הכרעות שיפוטיות ועוד (ר' ספרו של המלומד יששכר רוזן צבי "ההליך האזרחי", 490-485 (2015)).

14. בית המשפט העליון בע"א 1545/08 אברהם מוסקונה נ' סולל בונה בע"מ (פורסם בנבו, 4.3.2010) ציין כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 198/22

מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכלל בדבר מעשה בית דין, ככל שהוא נוגע להשתק עילה, קובע כי אם תביעה נדונה לגופה והוכרעה על-ידי בית משפט מוסמך – בית המשפט לא ייזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם אם היא מבוססת על עילה זהה (ראו: ע"א 823/08 חזן נ' רשות המסים – פקיד שומה נתניה, פסקה 7 ([פורסם בנבו], 4.1.2009) (להלן: עניין חזן); נינה זלצמן מעשה-בית-דין בהליך אזרחי 29-30 (1991) (להלן: זלצמן)). כאשר צד להליך מעלה טענה בדבר השתק עילה בשל עילות תביעה זהות, המבחן לו נזקק בית המשפט חורג מן הבחינה הפרטנית של שני כתבי התביעה זה מול זה. הוא בוחן האם על-פי מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו והאם הזכות או האינטרס המוגן שנפגעו בשתי התביעות זהים. כמו כן בוחן בית המשפט את מידת הדמיון בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים. (ראו: ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003) (להלן: עניין זיסר); עניין חזן, פסקה 7; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 112-114 (מהדורה עשירית, 2009) (להלן: גורן)). עוד נפסק כי מקום שהתובע יכול היה לרכז את כל העובדות ואת כל הטענות הנוגעות למעשה במסגרת ההתדיינות הראשונה, תיחשבה שתי התובענות כנסמכות על עילות זהות (ראו: עניין זיסר, 181; ע"א 2035/03 לב יסמין בע"מ נ' ת.ג.י. בע"מ, פ"ד נח(6) 447, 453 (2004); עניין חזן, פסקה 7; גורן, 113). ודוק: אין צורך שההליך הראשון יכלול את כל המרכיבים הנכללים בהליך הנוסף וכדברי השופטת א' פרוקצ'יה: מבחן "זהות העילות" בהקשר של עקרון מעשה-בית-דין זכה לפירוש רחב למדי בפסיקת בתי-המשפט. הוא מתקיים מקום ששתי התביעות מבוססות על עילות זהות בבסיסן, גם אם בתביעה המאוחרת נכללים פרטים ומרכיבים נוספים שלא פורטו בתביעה הקודמת (עניין זיסר, 181). (הדגשות אינן במקור - א"ש).

15. בחינת הכלל בדבר מעשה בית דין מובילה אותי למסקנה בדבר תחולתו בענייננו, ולטעמי הוא מקים לתובעת השתק עילה.

16. במסגרת ההליך בתיק 143/16 טענה התובעת כלפי חברי הנציגות, בכללם הנתבע בהליך דכאן, כי התנהלותם בניהול ענייני הבית המשותף כושלת, רשלנית, בלתי תקינה ולוקה בהונאה, מרמה, חוסר תום לב והצגת מצגי שווא, ומשכך יש ליתן צו עשה המורה על הדחתם (ר' פסקה 5 ופסקה 41 לפסק הדין בתיק 143/16). טענות אלו של התובעת, נדחו על ידי כב' המפקחת א' שחל, תוך שנקבע בפסק דין מפורט ומנומק כי מהראיות שהוצגו לפניה עולה כי, ענייני הנציגות מנוהלים בשקיפות, באופן תקין ומסודר וכי טענות התובעת המופנות באופן אישי כלפי חברי הנציגות - לרבות הנתבע – לא הוכחו (ר' פסקאות 37-40 לפסק הדין בתיק 143/16). אומנם, במקרה דנן מדובר, לכאורה, על דרך גביה רשלנית המיוחסת לנתבע, דבר שלא נטען כלפיו במפורש בהליך הקודם, ואולם אני סבור כי חרף הוספת פרטים ורכיבים נוספים להליך דנן, הרי שבאופן אמיתי מתקיים כאן מבחן "זהות העילות", שכן הרוב המכריע של הרכיבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 198/22

מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשתי התביעות (זו הנוכחית וזו משנת 2016) זהה, ושתייהן כאחת עניינן בהתנהלות רשלנית המיוחסת לחברי הנציגות - ביניהם הנתבע כאמור, בניהול הבית המשותף. משכך, פסק דין זה מקים מעשה בית דין מסוג השתק עילה, המונע מן התובעת להגיש תביעה חדשה נגד הנתבע בגין אותה עילה.

17. עוד יודגש כי פסק הדין ניתן ביום 30.5.2019 ומאז הפך פסק הדין לחלוט מאחר שלא הוגש ערעור בזכות על פסק הדין בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ותקנה 83 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.

18. למצער, נראה כי במקרה דנן קיים מעשה בית-דין גם מכוח הכלל בדבר השתק פלוגתה. בעניין ע"א 127/06 בנק הפועלים משכן נ' נגר (פורסם בנבו 19.2.2009), סוכמה ההלכה כך:

"הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים. הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או לחליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה... הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפיהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 29, 3-4, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו ע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967)).

(הדגשות אינן במקור – א"ש).

19. הפסיקה קובעת ארבעה תנאים מצטברים לקיומו של השתק פלוגתה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 198/22

מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) הפלוגתא בשני ההליכים זהה, מן ההיבטים העובדתי והמשפטי; (ב) היתה התדיינות במסגרת ההליך הראשון, כך שבעל הדין, אשר נגדו מועלית טענת ההשתק בהליך השני, זכה לקבל את "יומו בבית המשפט"; (ג) ההליך הראשון הסתיים בהכרעה – מפורשת, או מכללא, אשר במסגרתה נקבע ממצא פוזיטיבי (לעומת ממצא הנובע מחוסר הוכחה) בעניין אותה פלוגתא; (ד) ההכרעה בפלוגתא במסגרת ההליך הראשון היתה חיונית לצורך פסק הדין באותו הליך, וזאת להבדיל מהכרעה שולית, שאיננה נחוצה לביסוסו של פסק הדין האמור". (ע"א 1691/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' צוברי, סעיף 26 לפסק דינו של כב' השופט מלצר (פורסם בנבו 15.12.2015); וכן ראה ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב (2) 561).

20. ובענייננו: משהוכרעה הפלוגתא העובדתית ביחס להתנהלות הנתבע כחבר נציגות הבית בתקופה הרלוונטית לתביעה דנן, שכן מדובר בתקופות חופפות, ונקבע באופן חלוט כי לא נפל רבב בהתנהלותו (ובהתנהלות חברי נציגות הנוספים), הרי שקביעה זו מחייבת את הצדדים להליך והתובעת אינה רשאית לפתוח לדיון מחדש - הפעם באצטלה של תביעה נזיקית, את שאלת התנהלות הנתבע בתקופה שבה שימש חבר הנציגות. זאת שכן, טעמו העיקרי של השתק הפלוגתא הוא "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהשיב את יריבו בבית המשפט באותו עניין; בד בבד, יש בו כדי לסייע במניעת מקרים של מתן הכרעות סותרות על ידי המערכת השיפוטית" (ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004)).

21. כאמור ההליך בתיק 143/16 הסתיים בהכרעה עובדתית מפורשת בפסק דין לאחר שניתנה לצדדים זכות טיעון מלאה, לרבות, הצגת ראיות ואסמכתאות נדרשות להכרעה.

22. אין זה מתקבל על הדעת לנסות ולעקוף את ההכרעה החלוטה באמצעות תביעה חדשה אשר תבחן שוב את התנהלות הנתבע בגין אותה תקופה שכבר נדונה ונבחנה לגופה במסגרת ההליך הקודם, במטרה להגיע לתוצאה משפטית שונה, שכן מתן אפשרות כזו לתובעת חותר תחת כל הראציונאליים העומדים מאחורי דוקטרינת מעשה בית דין, בראשם אינטרס היעילות וסופיות הדיון, שכן "שלול מוראה של דוקטרינה איש את רעהו רדפו במעגל אין-סופי" (ר' ע"א 4012/96 שחף הובלות והשקעות (1976) בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פ"ד נה(1) 492, 506 (1999)).

23. זאת ועוד, אני סבור שהתובעת לא יכולה לתבוע מהנתבע סעד כספי שכן היה עליה למצות את כל הסעדים בגין אותה מערכת עובדתית בהליך אחד. תקנות סדר הדין האזרחי, הן הקודמות והן הנוכחיות (תקנה 45 לתקסד"א-1984 ותקנה 25 לתקסד"א-2018), מחייבות כי מלוא המחלוקות בין הצדדים יסתיימו בדיון אחד, כל זאת כדי למנוע ריבוי של התדיינות באותו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 198/22

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עניין, למנוע בזבוז של זמן שיפוטי, לייעל את ברור המחלוקות ולמנוע סיכון של הכרעות סותרות (ר' המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. **קרן השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון** (נבו, 10.08.2021) והאסמכתאות שם).

24. משכך וככל שרצתה התובעת לתבוע מהנתבע סעד כספי בשל הדרך הרשלנית, לכאורה, בה נגבו מסי ועד הבית בין השנים 2011-2016 היה עליה לכלול סעד כזה בתביעה הקודמת שהוגשה נגדו בתיק 143/16 ולמצות בהליך שם את כל הסעדים הנתבעים ממנו. התובעת לא עשתה כן אלא עתרה, כאמור, לסעד של הדחת הנציגות ואף לא נתבקש על ידה היתר לפיצול סעדים. משכך, היא אינה יכולה לתבוע סעד שלא תבעה אותו קודם לכן.

25. נימוק נוסף שיש בו להוביל לדחיית התביעה על הסף נעוץ בכך שטענות התובעת בהליך זה, הן, למעשה, טענות הפוכות לטענות שנטענו על ידה במסגרת תיק 200/16 ועל כן היא מושתקת מלטעון אותן.

26. כידוע, כלל ההשתק השיפוטי מונע מבעל דין מלהעלות טענות סותרות בהליכים שונים. תכליתו של כלל זה, לסכל את ניצולו לרעה של הליך השיפוטי ולמנוע הכרעות סותרות של טריבונלים שונים. בפסיקה הובעה העמדה שלפיה ולנוכח רציונאל ההשתק שעניינו הגינות ותום לב תחולתו אינה מותנית, בהכרח, בקיומה של "הנאה" כלשהי שתצמח לבעל דין בשל העלאת טענה מסוימת (ר' בע"מ 8943/22 **פלוני נ' פלונית**, פורסם באר"ש 15.3.2023, בפסקה 10 לפסק דינה של כב' השופטת י' וילנר).

27. ובענייננו: כאמור לעיל, במסגרת תיק 200/16 תבעה הנציגות הן את התובעת והן את הקבלן בגין אי תשלום מסי ועד הבית, זאת לאור מחלוקת ביניהם באשר למועד קבלת החזקה בדירת התובעת, כאשר בנסיבות אלו, טענה הנציגות, יש לחייב אותם, יחד ולחוד, בתשלום מסי ועד בית. התובעת טענה להגנתה, בין היתר, כי קיבלה את החזקה לידיה בדירה החל ביום 1.6.2015 ועל כן בגין התקופה שקדמה למועד קבלת החזקה בדירה יש לחייב את הקבלן בתשלום מסי ועד הבית ולא אותה.

28. לאחר שנערך דיון לגופם של דברים, במסגרת הליך משפטי מלא ובפסק דין מנומק ומפורט, נדחתה טענה זו של התובעת על ידי כב' המפקחת א' שחל ובפסק הדין נקבע, בין היתר, כי התובעת (הנתבעת בהליך שם) עונה על הגדרת "בעל דירה" וזאת מהמועד שבו ניתן לבית טופס 4 (11.7.2010), ובשל כך מחובתה - ולא מחובתו של הקבלן, לשאת בתשלום מסי ועד בית עבור התקופה הרלוונטית לתביעה (ר' פסקה 35 לפסק הדין בתיק 200/16).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 198/22

**מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. ויודגש פסק הדין ניתן ביום 8.1.2019 ומאז הפך פסק הדין לחלוט מאחר שלא הוגש ערעור בזכות על פסק הדין בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ותקנה 83 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.

30. עתה, במסגרת הליך זה, טוענת התובעת כי אחריותו של הנתבע לנזקים הנטענים לתובעת היא בשל כך שבתקופה בה שימש הנתבע כחבר בנציגות הבית מנע ממנה את האפשרות לשלם דמי ועד, כלשון סעיף 48 לכתב התביעה: **"התרשל הנתבע באי פנייתו לתובעת מהלך שנים ובחירת מסלול גביה, בניגוד לחוק. הנתבע פעל וניהל את גביית דמי ועד הבית מדירות 11, 12 ו-14 בניגוד לחוק וקבע כי הגביה תהיה ישירות מהקבלן"**. כלומר, במסגרת הליך זה, טוענת התובעת כי היתה מוטלת עליה החובה לשלם את מסי ועד בית (ר' גם בסעיף 13 לכתב התביעה), אלא שהנתבע, "בהתרשלותו", מנע ממנה לשלם את מסי ועד הבית בכך שפנה לקבלן שישלם, ועקב כך נגרמו לה נזקים.

31. עצם העלאת הטענה בצורתה האמורה, ודבקות התובעת בטענות הפוכות וסותרות בכל מקרה נדון על פי צרכיה, מעוררות קשיים של ממש ביחס לתום הלב שבהגשת תביעה זו, זאת ודאי לאור ההכרעה שניתנה במסגרת תיק 200/16. בכל הכבוד לתובעת, נפלא מבינתי להבין כיצד היא יכולה לטעון שהנתבע מנע ממנה מלשלם את מסי ועד הבית בכך שדרש את התשלום מהקבלן, בעוד היא טענה, **בעצמה**, במסגרת תיק 200/16 שהיא אינה חייבת בתשלום אלא הקבלן. לעניין זה יפים הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט רובינשטיין בעניין ע"א 8301/04 **פקיד השומה למפעלים גדולים נ' פי גלילות** (נבו, 28.10.2007): **"הריהי איפוא כאותו אדם הבא לשכור דירה ברחוב הירקון בתל-אביב ושואל את המשכיר, היש בדירה משב רוח בקיץ מהים? המשכיר אומר, בודאי, הנה הבית והנה הים, ואז שואל השוכר, היש טחב בחורף מהים? והמשכיר משיב: חלילה, איפה הבית ואיפה הים? כך, אוהזת המערערת בחבל בשני קצותיו כאמור, וטוענת דבר והיפוכו במקומות שונים... אם נרצה, לפנינו השתק שיפוטי ככל משפטו וחוקתו"**. אוסיף כי טענותיה של התובעת בתביעה דן, לא זו בלבד שהן סותרות את טענותיה בהליך הקודם - אשר נדחו בפסק דין חלוט, אלא שהן גם משוללות כל הגיון לגופן, שכן התובעת היא זאת אשר **"מנעה מעצמה"** מלשלם את מסי ועד הבית ולא הנתבע.

32. בנסיבות אלו, התובעת מושתקת בהליך זה מלהעלות טענה הפוכה לטענה אותה העלתה בתיק 200/16.

לסיכום:

33. על כן, אני מורה על דחיית התביעה על הסף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 198/22

מפקח על רישום מקרקעין בסמכות
שופט בית משפט שלום לפי
סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. לאור התוצאה שאליה הגעתי, אני קובע שהתובעת תישא בהוצאות לטובת הנתבע בסך של 3,000 ש"ח.

35. סכום זה ישולם בתוך שלושים ימים שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 24 באפריל 2023, ג' באייר תשפ"ג. המזכירות תודיע.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה